

7.3. Personas impedidas para integrar el consejo

No pueden ser parte del consejo:

1. Menores de edad.
2. Personas incapacitadas legalmente.
3. Personas con antecedentes penales o judiciales que cuestionen su idoneidad.
4. Quienes tengan **conflictos de interés** con el menor o incapaz (*artículo 486 del C.C.*).

7.4. Formalidades para la formación e instalación del consejo

1. Convocatoria a los parientes y miembros propuestos.
2. Instalación del consejo bajo la supervisión del juez competente.
3. Acta formal que acredite su instalación y la designación de sus miembros.

7.5. Facultades del consejo de familia

El Consejo de Familia tiene las siguientes facultades:

- Vigilar la administración de los bienes del menor o incapaz
- Autorizar actos de disposición o administración que requieran su aprobación.
- Designar tutores o curadores en casos urgentes.
- Informar al juez sobre situaciones que afecten al menor o incapaz (*artículo 488 del C.C.*).

7.6. Apelación de resoluciones del consejo de familia

Las decisiones del Consejo de Familia pueden ser apeladas ante el juez competente. El juez tiene la facultad de revisar y revocar sus decisiones cuando vulneren los derechos del menor o incapaz.

8. Apoyos y Salvaguardias

8.1. Definición de apoyo

El **apoyo** es una figura legal que permite brindar asistencia a personas con discapacidad o limitaciones en su autonomía para ejercer sus derechos y tomar decisiones.

8.2. Definición de salvaguardia

Las **salvaguardias** son mecanismos legales que buscan proteger a la persona que recibe apoyo, evitando abusos, conflictos de interés o influencias indebidas en la toma de decisiones.

8.3. Designación de apoyos. Excepciones

La designación de apoyos se realiza mediante:

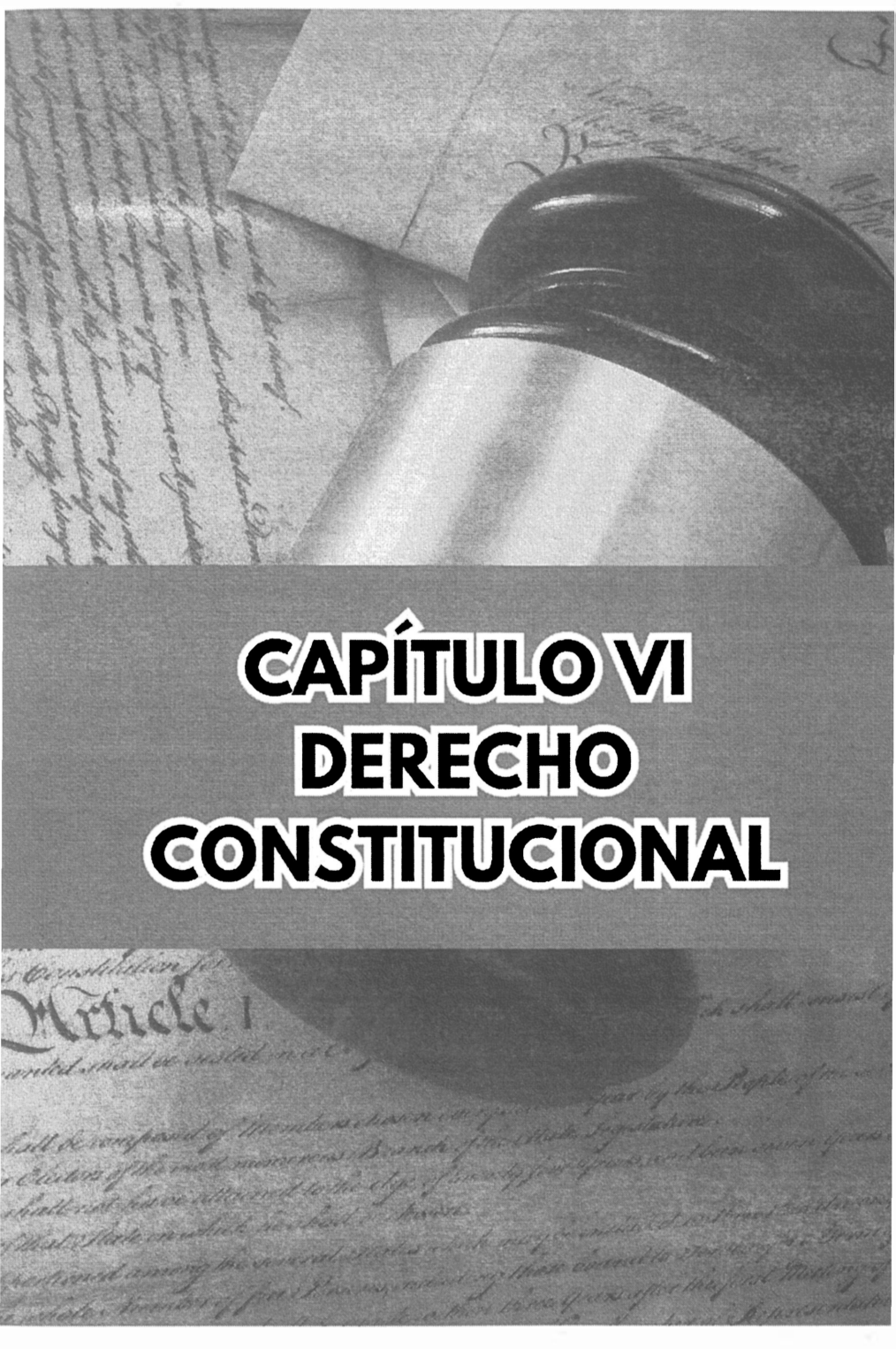
- **Acto notarial:** Cuando la persona puede expresar su voluntad.
- **Resolución judicial:** En casos donde la persona no puede designar apoyos por sí misma.

Excepciones:

- No procede la designación cuando el apoyo propuesto presenta **conflictos de interés** o antecedentes de violencia.

8.4. Designación de apoyos a futuro

Una persona puede designar **apoyos a futuro** mediante un **documento notarial** en previsión de que, posteriormente, no pueda ejercer plenamente su capacidad. Esta designación puede ser revocada si las circunstancias cambian.



CAPÍTULO VI

DERECHO

CONSTITUCIONAL

CAPÍTULO VI: DERECHO CONSTITUCIONAL

1. La Constitución política del Perú (características formales).

Es un cuerpo de normas jurídicas fundamentales que contienen los derechos esenciales de las personas y que determinan la organización del Estado y constituye la base del ordenamiento jurídico de un país.

- **Características:** Tradicionalmente toda Constitución presenta:
- **Parte Dogmática**

Está integrada por los derechos fundamentales de las personas, constituye la parte invariable de toda Constitución. Asimismo, en todo cambio constitucional se debe respetar los derechos reconocidos.

- **Parte Orgánica**

Esta parte norma todo lo referido a la estructura formal del Estado, así como, la facultad y atribuciones de los órganos del poder: relaciones, controles, etc. (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismo constitucionalmente autónomos)

2. Las fuentes del Derecho Constitucional.

Las fuentes del Derecho Constitucional son **los orígenes de las normas jurídicas** que estructuran y regulan la organización del Estado, los poderes públicos y los derechos fundamentales de las personas. Estas fuentes garantizan la validez y aplicación del orden constitucional y se clasifican en:

- **Fuentes formales:** Son los procesos jurídicos a través de los cuales se crean y manifiestan las normas constitucionales:

La Constitución: Norma suprema del ordenamiento jurídico, que establece las bases del Estado y los derechos fundamentales.

Leyes constitucionales: Normas con rango constitucional, como las leyes de reforma de la Constitución.

Tratados internacionales: Principalmente aquellos relacionados con derechos humanos, que integran el bloque de constitucionalidad.

- **Fuentes materiales:** Se refieren a los elementos políticos, sociales y económicos que influyen en la creación de normas constitucionales, como la **costumbre**, la **doctrina jurídica** y la **jurisprudencia constitucional**.

Fuentes auxiliares: Incluyen la **doctrina** de autores relevantes en Derecho Constitucional y las decisiones de los tribunales que interpretan y aplican la Constitución.

3. Poder Constituyente.

Está referido a la facultad por la cual el pueblo, como titular de la soberanía, decide instituir un orden constitucional. Responde entre otras, a tres

características: es único, extraordinario e ilimitado. Único como consecuencia de que ningún otro poder o forma de organización, puede, en estricto, ejercer la función que aquél desempeña. Se trata de un poder omnímodo, que no admite ningún poder paralelo en el ejercicio de sus atribuciones. Es, a su vez, extraordinario, en tanto que la responsabilidad por él ejercida, no es permanente sino excepcional; como tal, sólo puede presentarse en momentos o circunstancias históricas muy específicas (como las de creación o transformación de la Constitución).

4. Poder constituyente constituido.

Los poderes constituidos, por consiguiente, deben su origen, su fundamento y el ejercicio de sus competencias a la obra del poder constituyente, esto es, a la Constitución.

5. Estado Constitucional de Derecho.

Como refiere Martínez Bullé el Estado de Derecho se refiere a la vigencia real y efectiva del Derecho en la sociedad, en donde las conductas tanto públicas como privadas se someten a la norma jurídica. Así, el Estado de Derecho significa en sí mismo: la efectiva vigencia jerárquicamente superior de la Constitución, el respeto del principio de legalidad, la vigencia de la ley igual para todos los miembros de la sociedad y el respeto y garantías cotidianas de los seres humanos.

- **Características del Estado de Derecho**

- La existencia de un poder limitado
- Separación de poderes
- Jerarquía normativa
- La existencia de un ámbito de libertad del individuo reconocido como derecho fundamental.
- Existencia de órganos autónomos que cumplan con la tarea de controlar el Poder.
- El reconocimiento de la responsabilidad del Estado.
- Declaración de Derecho y Libertades del ciudadano.
- Sometimiento de los ciudadanos y de los poderes del Estado al Derecho.
- Soberanía
- Nacional.
- Principio de legalidad de la administración pública.

(egacal profa, p. 57)

- **Principios del Estado de Derecho**

Según García Pelayo son los siguiente:

- Principio de legitimidad.** - Referido a que el Estado de Derecho debería servir son los derechos individuales, la libertad individual, la igualdad, la propiedad privada, la seguridad jurídica y la participación de los ciudadanos en la formación de la voluntad estatal.
- **Principio de la división de poderes** - La división de poderes íntimamente vinculada a la garantía de la libertad y al imperio de la ley.
- **Principio de legalidad.** - Este principio significa que toda acción de la Administración Pública o decisión de los tribunales judiciales, militares, arbitrales como administrativos, debe ser una aplicación de la ley. Así el corolario del principio de legalidad es el de la reserva, el cual toda intervención que afecte a la libertad y a la propiedad solo puede tener lugar en virtud de una ley formal, es decir, aprobada por el Congreso.
- **El control de la legalidad de la constitucionalidad.** - El Estado de Derecho incluye el control de la legalidad de los actos del Estado por los tribunales ordinarios o administrativos. El control de la legalidad.

6.Estado Social y Democrático de Derecho.

Las atribuciones de un Estado social y democrático de Derecho tienen que ver con supuestos económicos, sociales, políticos y jurídicos.

a. Supuestos económicos.

La economía social de mercado es una condición importante del Estado social y democrático de derecho. Por ello deber ser ejercida con responsabilidad social y bajo el presupuesto de los valores constitucionales de libertad y la justicia. Se caracteriza por tres elementos fundamentalmente los cuales son: Bienestar social, mercado libre, un Estado subsidiario y solidario.

b. Supuestos sociales.

Es el Estado de la integración social, dado que se busca conciliar los intereses de la sociedad, desterrando los antagonismos clasistas del sistema industrial.

c. Supuestos políticos

El Estado social y democrático de derecho posibilita la integración del Estado y la sociedad, así como la democratización del Estado. La democracia, por ello, constituye un elemento imprescindible del Estado.

d. Supuestos jurídicos

En el Estado social y democrático de derecho, el fenómeno jurídico no puede ser concebido como una regulación de características estrictamente formales, sino como una de connotaciones sociales. El sistema jurídico derivado de esta modalidad estatal trasciende la regulación formal, y apareja la exigencia de que su contenido axiológico se plasmen en la vida cotidiana.

7. Bloque de Constitucionalidad.

El Concepto de Bloque de constitucionalidad, ha tenido recepción legal expresa en el artículo 79 del Código Procesal Constitucional. De modo tal que, normativamente, dicho bloque está compuesto por tres tipos de normas: a) Las que se hayan dictado para determinar la competencia o atribuciones de los órganos del Estado; y b) Las que regulen el ejercicio de los derechos fundamentales. A ello, el tribunal ha agregado un tercer supuesto; c) Normas legales que regulen un requisito esencial del procedimiento de producción normativa (sentencia correspondiente al Expediente N.º 0020-2005-PI/TC)

Para que una norma legal integre dicho bloque, no solo es necesario que tal condición sea reclamada por la propia Constitución, sino que además debe ser plenamente compatible con esta, si bien por dicha razón no llega a compartir el mismo rango.

El Tribunal Constitucional lo define de la siguiente manera:

El Bloque de Constitucional es un conjunto normativo que contiene disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales, fuera del texto de la constitución formal figura a partir de la cual surge la fuerza normativa de la constitución, que irradia a todo el ordenamiento jurídico, son aquellas normas que desarrollan y complementan los preceptos constitucionales relativos a los fines, estructura, organización y funcionamiento de los órganos y organismos constitucionales, así como de precisar detalladamente las competencias y deberes funcionales de los titulares de estos, asimismo, los derechos, deberes, cargas públicas y garantías básicas de los ciudadanos.

8. Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Se considera que los derechos humanos son un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos en el ámbito nacional e internacional.

a. Titularidad

El titular de los derechos humanos es el ser humano, en contraposición, las personas jurídicas no son considerados titulares de Derechos Humanos.

b. Principios

- **Universalidad.**- Constituyen patrimonio de todo ser humano al margen de las características accidentales de las personas. Ello se deriva del carácter inherente a la condición humana
- **Imprescriptibilidad.** - El transcurso del tiempo no los extingue. Como valores inherentes al ser humanos
- Irrenunciabilidad e inalienabilidad. - Al ser consustanciales al ser humano no se puede renunciar a ellos, ni disponer de los mismos arbitrariamente.
- **Inviolabilidad.** - Los derechos humanos deben ser protegidos y garantizados en todo momento, sin subordinación ni mediación.
- **Trascendencia a la norma positiva.** - Por su naturaleza no requieren ser reconocidos por las leyes internas de un Estado no ser parte de pactos y declaraciones. Por el contrario, la comunidad internacional señala que su práctica y respeto son necesarias, al margen de su positivización.
- **Interdependencia y complementariedad.** - Los derechos humanos están conectados entre sí, formando un sistema en el cada derecho encuentra su correlato en los otros derechos. Merecen la misma atención, protección y respeto tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales.
- **Progresividad.** - Los derechos humanos son inherentes a la persona y su existencia no depende del reconocimiento de un Estado. Asimismo, siempre es posible extender el ámbito de la protección al derecho que anteriormente no gozaban de la misma. Es así como han aparecido las sucesivas "generaciones" de derechos humanos, además de la multiplicación de los medios para su protección.

g. Sistemas de protección de los Derechos Humanos.

Comprende dos sistemas, el sistema universal y los sistemas regionales. El sistema universal integra las normas y mecanismos de protección que emanan de la Carta, la Declaración y los Tratados de Derechos Humanos. Los sistemas regionales comprenden los tratados regionales de derecho humanos, tales como el sistema europeo (Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales) y el sistema interamericano (Convención Americana de Derechos Humanos).

a. El sistema universal

Tiene como fuentes principales:

- Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dan lugar a la Comisión de Derechos Humanos y otros órganos especializados, de control de las Naciones Unidas
- Los Tratados específicos sobre Derechos Humanos, que dan lugar a órganos específicos de control, como el Comité de Derechos Humanos.

10. Teoría de los Derechos Fundamentales.

I. Definición

Los derechos fundamentales son el principio de todos los demás derechos y su espacio de desarrollo, es de interés público. Ese es el sentido reconocido expresamente por la Constitución Política en el artículo 1º, al definir que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como premisa o núcleo sistemático para la actividad interpretativa de todo el ordenamiento jurídico.

II. Principales características

- Tiene fuerza normativa
- Su posición preferente en el conjunto ordinamental
- Su carácter inspirador y director de la producción, interpretación y aplicación de las normas jurídicas
- La especial protección de la que son objeto, tanto a nivel normativo, jurisdiccional e institucional
- Imprescriptibles, porque no se adquieren o pierden con el transcurso del tiempo, de tal forma que, los derechos fundamentales son permanente en el tiempo
- Inalienables porque no se pueden enajenar, transmitir o transferir a otros sujetos, están fuera de cualquier tipo de negociación
- Irrenunciables, ya que no pueden negarse o abandonarse por la personas, ellos forman parte de la persona humana, de su dignidad
- Inviolables, ninguna autoridad, persona natural o jurídica pueden transgredir los derechos fundamentales
- Universales, todos los instrumentos internacionales procesados y aprobados por la ONU así los dispone,

- Efectivos, son una exigencia en un Estado Constitucional de Derecho y una obligación del Estado para su realización
- Interdependencia y complementariedad, pues se relacionan y complementan unos a otros.
- Progresivos en la medida que esta íntimamente ligados al desarrollo humano

III. Funciones

Según Díez Picazo

- a. La función protectora

Es la más evidente y prioritaria. Los derechos fundamentales se conciben precisamente como mecanismos de salvaguarda del individuo frente a los poderes públicos

- b. La función de legitimación

Los derechos fundamentales operan como criterios para distinguir lo justo de lo injusto, y ello tanto respecto de actuaciones políticas concretas

IV. Contenido esencial

El contenido esencial de un derecho fundamental es un concepto jurídico indeterminado cuyo alcance y significado no puede fijarse de manera general, sino que debe ser precisado en relación a cada derecho fundamental.

1.1. Derechos Civiles y Políticos

Los derechos civiles y políticos son derechos fundamentales de carácter **individual y colectivo**, que garantizan las **libertades esenciales** de las personas frente al poder del Estado y su participación en la vida política. Estos derechos se encuentran recogidos en la **Constitución** y en instrumentos internacionales como el **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**.

1. **Derechos civiles:** Protegen la libertad y dignidad de las personas, garantizando su **autonomía individual**. Ejemplos:
 - o Derecho a la vida, la integridad personal y la libertad.
 - o Derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación.
 - o Derecho a la privacidad, libertad de expresión y libertad de reunión.

2. **Derechos políticos:** Garantizan la **participación ciudadana** en el proceso político y democrático. Ejemplos:
 - Derecho al voto y a ser elegido.
 - Derecho a participar en partidos políticos.
 - Derecho de petición y manifestación política.

12. Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son aquellos que buscan **garantizar el bienestar material y espiritual** de las personas, asegurando condiciones mínimas de vida digna. Se encuentran protegidos en la **Constitución** y en tratados internacionales, como el **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales**.

1. **Derechos económicos:** Garantizan el acceso a condiciones económicas justas y dignas. Ejemplos:
 - Derecho al trabajo y a la remuneración justa.
 - Derecho a la propiedad privada y al desarrollo económico.
2. **Derechos sociales:** Aseguran el acceso a servicios y bienes básicos. Ejemplos:
 - Derecho a la salud, educación y seguridad social.
 - Derecho a una vivienda adecuada y a un medio ambiente saludable.
3. **Derechos culturales:** Promueven el acceso y participación en la vida cultural. Ejemplos:
 - Derecho a la educación cultural y a la diversidad cultural.
 - Derecho a participar en la vida artística, científica y tecnológica.

13. Instituciones parlamentarias de control y exigencia de responsabilidad política

Son mecanismos mediante los cuales el **Poder Legislativo** fiscaliza, supervisa y exige responsabilidad política a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Su finalidad es asegurar el **equilibrio de poderes** y la **transparencia gubernamental**. Estas instituciones incluyen:

1. **La interpelación:** Facultad del Parlamento para cuestionar a ministros sobre políticas o decisiones del gobierno.
2. **La censura:** El Congreso puede votar la remoción de un ministro o gabinete si considera que ha incurrido en responsabilidades políticas.
3. **Las comisiones investigadoras:** Permiten al Parlamento investigar casos específicos de interés público.
4. **El voto de confianza:** Solicitud del Ejecutivo al Parlamento para ratificar la confianza en su política general.
5. **Preguntas parlamentarias:** Interrogaciones formales al gobierno sobre asuntos concretos.

14. Las atribuciones presidenciales

Las atribuciones presidenciales son los **poderes y competencias** que la Constitución otorga al presidente de la República como **jefe de Estado, jefe de Gobierno y representante del país**. Estas atribuciones se agrupan en:

1. **Atribuciones legislativas:**
 - Promulgar leyes y reglamentos.
 - Presentar proyectos de ley y observaciones al Congreso.
2. **Atribuciones ejecutivas:**
 - Dirigir la política general del gobierno.
 - Nombrar y remover ministros y funcionarios públicos.

3. Atribuciones diplomáticas:

- Representar al país en el ámbito internacional.
- Celebrar y ratificar tratados.

4. Atribuciones militares:

- Ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía.

5. Atribuciones de control:

- Declarar estados de emergencia o sitio con autorización del Parlamento.

15. Derecho de gracia

El derecho de gracia es una facultad excepcional otorgada al **Presidente de la República** para **conceder indultos, conmutaciones de penas o amnistías** a personas condenadas judicialmente. Su finalidad es corregir situaciones de injusticia o humanitarias y se ejerce en:

1. **Indulto:** Perdón total o parcial de la pena impuesta.
2. **Conmutación:** Reducción de la pena establecida.
3. **Amnistía:** Extinción de la responsabilidad penal para ciertos delitos.

El ejercicio del derecho de gracia debe ser **fundamentado** y respetar los derechos de las víctimas y los principios constitucionales.

16. Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional es el **órgano supremo de control de la constitucionalidad** en un Estado. Tiene la misión de garantizar la primacía de la **Constitución** y defender el orden constitucional frente a vulneraciones de los poderes públicos o particulares.

17. Funciones del Tribunal Constitucional:

1. **Control de constitucionalidad:** Declarar la **inconstitucionalidad** de normas que contravengan la Constitución.

2. **Resolución de conflictos de competencia:** Dirimir controversias entre poderes del Estado o entidades públicas.
3. **Garantía de los derechos fundamentales:** Resolver procesos de **hábeas corpus**, **amparo**, **habeas data** y **acción de cumplimiento**.
4. **Control de tratados internacionales:** Verificar la constitucionalidad de tratados antes de su ratificación.
5. **Precedentes vinculantes:** Establecer criterios jurisprudenciales obligatorios para la interpretación de la Constitución.

Importancia:

El Tribunal Constitucional asegura la **supremacía normativa** de la Constitución, protege los derechos fundamentales y garantiza la separación de poderes, siendo una pieza clave en el **Estado constitucional de derecho**.

Órgano constitucional autónomo que tiene la titularidad de ser el intérprete supremo de la Constitución. El Constituyente con referencia al artículo 201º le confiere el rol o mandato de máxima juridicidad de la acción estatal, propio del Estado de Derecho

18. Garantías Constitucionales

a. Habeas corpus

Procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella.

El artículo 25º del Código Procesal Constitucional enumera los derechos protegidos por el Hábeas Corpus que enunciativamente conforman la libertad individual.

- La integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones.
- El derecho a no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
- El derecho a no ser exiliado o confinado sino por sentencia firme.
- El derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia sino por mandato judicial, o por aplicación de la Ley de Extranjería.

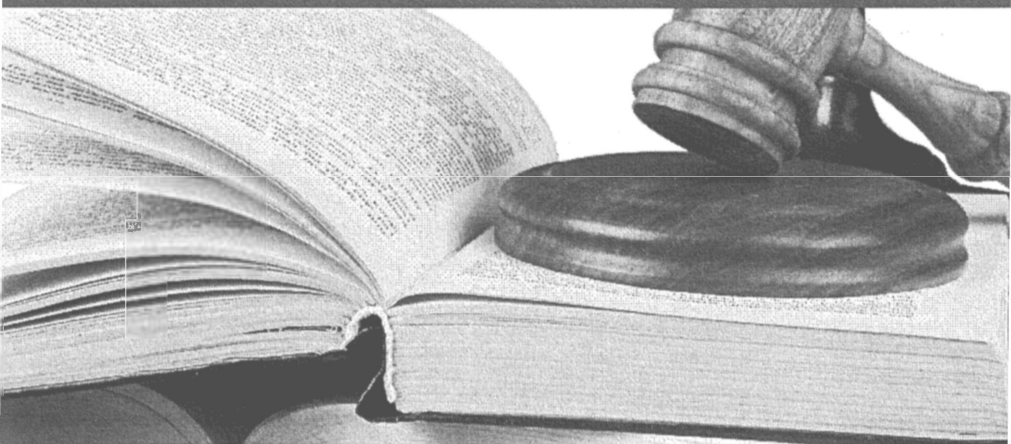
- El derecho del extranjero, a quien se ha concedido asilo político, de ser expulsado al país cuyo gobierno los persigue, o en ningún caso si peligrar su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado.
- También procede el Hábeas Corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, esencialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio.



CAPÍTULO VII

DERECHO

PROCESAL CIVIL



CAPÍTULO VII: DERECHO PROCESAL CIVIL

1. Fundamentos constitucionales del proceso, jurisdicción y derecho a la tutela jurisdiccional

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva implica que toda persona que busque la defensa de sus derechos o intereses legítimos debe ser atendida por un órgano jurisdiccional, garantizando un proceso con garantías mínimas. Este derecho está protegido constitucionalmente en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que contempla principios como el debido proceso, la pluralidad de instancias y la independencia judicial .

2. Derecho de acción y derecho de contradicción

El derecho de acción es un derecho subjetivo, público y autónomo que permite a un individuo solicitar la intervención de un órgano jurisdiccional para resolver un conflicto jurídico. Por su parte, el derecho de contradicción es su contrapartida, otorgando al demandado la posibilidad de refutar las pretensiones del actor, ejerciendo su derecho de defensa. Este último también busca que el juez declare infundada la demanda .

3. Proceso y procedimiento

El proceso es la estructura jurídica que organiza la relación entre las partes y el juez, con el propósito de resolver un conflicto. Incluye principios como bilateralidad, contradicción y debido proceso. El procedimiento, por otro lado, se refiere a la secuencia de actos que deben cumplirse dentro del proceso, regulado por normas específicas para garantizar su eficacia.

4. Clases de tutela procesal y tipos de tutela satisfactiva

La tutela procesal puede clasificarse según su finalidad en:

- **Declarativa:** Para establecer la existencia de un derecho.
- **Cautelar:** Para prevenir un daño o asegurar el cumplimiento de una futura resolución.
- **Ejecución:** Para hacer efectivo el derecho reconocido judicialmente. Las tutelas satisfactorias buscan atender de manera inmediata las pretensiones más urgentes del demandante .

5. El objeto del proceso, la pretensión y su estructura

El objeto del proceso se centra en la pretensión, que es una declaración de voluntad formalizada mediante una demanda, solicitando al juez un pronunciamiento favorable sobre un bien o derecho. Se distingue entre la pretensión material (relacionada con el derecho sustantivo) y la procesal (sometida a jurisdicción) .

6. Presupuestos procesales y condiciones de la acción

Los presupuestos procesales incluyen requisitos como la competencia del juez, la capacidad de las partes y la legitimación activa y pasiva. Las condiciones de la acción son la posibilidad jurídica del objeto, el interés para obrar y la legitimidad de las partes .

7. La defensa procesal: excepciones, defensas previas, defensas de fondo y otras defensas

Las excepciones cuestionan los presupuestos procesales (como la incompetencia del juez). Las defensas previas son aquellas que buscan impedir el desarrollo del proceso sin entrar al fondo del asunto. Las defensas de fondo, por otro lado, refutan directamente las pretensiones del actor. También existen otros mecanismos de defensa como la contestación de la demanda y la reconvencción .

8. La rebeldía

La rebeldía es una institución procesal que se declara cuando una de las partes (demandante o demandado), debidamente emplazada, no comparece al proceso o no realiza el acto procesal requerido dentro del plazo correspondiente. Su declaración genera efectos como la presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos afirmados en la demanda, salvo excepciones legales. El rebelde puede reincorporarse al proceso en cualquier estado del mismo, pero sujeto a su estado actual .

9. Acumulación, litisconsorcio e intervención de terceros

- **Acumulación:** Permite la reunión de varias pretensiones en un solo proceso, ya sea por razones de economía procesal o conexidad. Puede ser objetiva (pluralidad de pretensiones) o subjetiva (pluralidad de partes).
- **Litisconsorcio:** Implica que dos o más personas litigen conjuntamente como demandantes o demandados. Puede ser necesario (obligatorio por la naturaleza de la pretensión) o facultativo (cuando se permite pero no es obligatorio).
- **Intervención de terceros:** Cuando una persona ajena a la relación procesal inicial tiene interés en el proceso. Puede ser voluntaria (a solicitud del tercero) o forzosa (por requerimiento del juez o las partes) .

10. Suspensión, interrupción y conclusión del proceso

- **Suspensión:** Implica detener temporalmente el proceso, ya sea por acuerdo de las partes o decisión del juez, cuando existen circunstancias que lo justifican (por ejemplo, dependencia de otro proceso).

- **Interrupción:** La interrupción corta o difiere el término para realizar un acto procesal, produciendo la ineficacia del tiempo transcurrido. Puede ser declarada por el juez mediante resolución inimpugnable, sustentada en la ocurrencia de hechos imprevistos o inevitables.
- **Conclusión:** El proceso puede concluir sin declaración sobre el fondo en casos como: sustracción de la pretensión del ámbito jurisdiccional, caducidad del derecho, desistimiento, consolidación de derechos de los litigantes, entre otros.

11. Formas especiales de conclusión del proceso

Las formas especiales de conclusión incluyen conciliación, allanamiento, transacción, desistimiento, abandono y otras previstas por la ley. Por ejemplo, el allanamiento ocurre cuando el demandado acepta expresamente las pretensiones del demandante.

12. Teoría de la prueba

La prueba busca generar convicción en el juez sobre los hechos en litigio. Se clasifica por su objeto, necesidad y fases, que incluyen la proposición, admisión, producción y valoración. La prueba debe ser pertinente, útil y obtenida sin violar derechos fundamentales.

13. Derecho a la prueba

Garantía procesal que permite a las partes proponer y producir pruebas relevantes para sustentar sus posiciones en el proceso. Este derecho está limitado por principios como la legalidad y la exclusión de pruebas ilícitas.

14. Prueba de oficio, prueba ilícita y etapas de la actividad probatoria

- **Prueba de oficio:** El juez puede ordenar pruebas necesarias para esclarecer los hechos.
- **Prueba ilícita:** Está prohibida y carece de valor si se obtiene violando derechos fundamentales.
- **Etapas probatorias:** Incluyen la proposición, admisión, práctica y valoración de la prueba.

15. Teoría de la impugnación

Los medios impugnatorios son mecanismos procesales que permiten a los sujetos legitimados solicitar a un juez o su superior que reexamine un acto procesal o un proceso completo que les haya causado perjuicio, con el objetivo de anular o revocar, parcial o totalmente, lo cuestionado. Estos mecanismos cumplen el principio de control, esencial no solo en el proceso sino en el sistema de justicia en general.

La impugnación tiene dos fines:

- **Inmediato:** Beneficio del sujeto que ejerce el recurso.

- **Mediato:** Prevalencia del valor de la justicia y correcta aplicación del derecho, lo cual interesa al orden general

Principios de la teoría de la impugnación

- Principio de legalidad: Solo se pueden interponer los recursos previstos por la ley.
- Principio de legitimación: Solo quien tenga interés protegido puede impugnar.
- Principio de temporalidad: Los recursos deben ejercerse dentro de los plazos legales; su incumplimiento conlleva la caducidad.
- Principio de agotamiento: Una vez utilizado un recurso y agotada su vía, no es posible intentarlo de nuevo, salvo autorización legal o variación de elementos computados.

16. Teoría del recurso: requisitos y efectos

La teoría del recurso se centra en el ejercicio de medios impugnatorios, cuyo objetivo es la revisión de las decisiones judiciales por parte de un juez o tribunal superior. Estos recursos son esenciales para garantizar la justicia y la correcta aplicación del derecho en el proceso judicial.

- **Requisitos del recurso**

Interés legítimo: Solo quien se vea afectado por la resolución puede interponer un recurso.

Oportunidad: Debe presentarse dentro del plazo legal estipulado.

Sustento jurídico: Es necesario fundamentar las razones de la impugnación, indicando los errores de hecho o de derecho.

Competencia: El recurso debe presentarse ante el juez o tribunal correspondiente, según lo estipule la ley.

- **Efectos del recurso**

Devolutivo: Permite que el órgano jurisdiccional superior examine la decisión.

Suspensivo: Detiene la ejecución de la resolución impugnada mientras se resuelve el recurso.

Extensivo: Los efectos pueden beneficiar a otras partes, aunque no hayan impugnado directamente

17. Instituciones recursivas

- **Prohibición de reforma en peor (reformatio in peius):** El juez superior no puede emitir una resolución más gravosa para el apelante, salvo que la contraparte también haya apelado.
- **Adhesión a la apelación:** La parte que no apeló inicialmente puede adherirse a la apelación presentada por la contraparte, limitándose a los términos de esta.

- **Apelación implícita:** Reconocida en algunos sistemas como la posibilidad de recurrir sin una interposición formal si está implícito en actos procesales previos.

18. Recurso de apelación

El recurso de apelación busca la revisión por parte del órgano jurisdiccional superior. Requiere la fundamentación del error de hecho o derecho y la descripción precisa del agravio. Según la tesis revisora, el recurso limita la revisión al análisis de los aspectos evaluados en primera instancia. Efectos posibles incluyen suspensivo o devolutivo.

19. Recurso de casación

Este recurso extraordinario tiene como fines asegurar la correcta aplicación del derecho y unificar la jurisprudencia nacional. Procede solo en casos específicos, como errores graves de interpretación o aplicación normativa. Requiere fundamentación técnica y está limitado a cuestiones de derecho, no de hecho. Puede tener efectos anulatorios o revocatorios.

20. Recurso de reposición, reconsideración y queja

- **Reposición:** Se interpone contra decretos para que el juez que los emitió los revoque.
- **Reconsideración:** Exige nueva prueba y procede ante el mismo órgano que emitió la resolución.
- **Queja:** Se usa para cuestionar la improcedencia de otros recursos como apelación o casación.

21. Otras medidas cautelares típicas

Las medidas cautelares típicas incluyen instrumentos diseñados para garantizar el cumplimiento de una futura resolución judicial. Estas incluyen el embargo (en sus formas de inscripción, depósito o retención), la intervención en administración, y medidas de innovar o no innovar. Cada una busca proteger los derechos del demandante frente a posibles riesgos de ineficacia de la sentencia.

22. La preclusión en sede cautelar

La preclusión en el ámbito cautelar se refiere a la imposibilidad de plantear determinadas cuestiones una vez vencidos los plazos establecidos o al agotarse las instancias procesales. Este principio garantiza el orden y la certeza jurídica en el trámite de las medidas cautelares, limitando la actuación de las partes.

23. Poderes del juez en sede cautelar

El juez posee poderes discrecionales en materia cautelar, siempre orientados por principios de razonabilidad y proporcionalidad. Puede dictar medidas atípicas, adecuadas a las circunstancias del caso, asegurando la tutela efectiva del derecho reclamado.

24. Tutela ejecutiva y proceso de ejecución

La tutela ejecutiva busca garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en una resolución judicial o título ejecutivo. Los procesos de ejecución, regulados por el Código Procesal Civil, son procedimientos simplificados y expeditivos destinados a materializar dichos derechos.

25. La tercería de dominio y de mejor derecho

- **Tercería de dominio:** Se interpone para excluir bienes del embargo o ejecución, alegando propiedad ajena al deudor.
- **Tercería de mejor derecho:** Busca priorizar el crédito del tercero frente a los demás acreedores, demostrando un derecho preferente sobre los bienes embargados.

CAPÍTULO VIII
DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL

CAPÍTULO VIII: DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

1. Principios del proceso constitucional

Los principios del proceso constitucional son lineamientos que guían los procesos para garantizar la defensa de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución. Algunos principios mencionados son:

- **Exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional:** El Estado, a través del Poder Judicial, tiene la potestad exclusiva de administrar justicia.
- **Independencia judicial:** Los jueces son independientes en su función, lo cual se entiende en perspectivas orgánica, funcional y operativa.

2. Teoría del proceso constitucional

La **Teoría General del Proceso** estudia los conceptos, principios e instituciones comunes a todas las disciplinas procesales. Se enfoca en los procesos constitucionales como mecanismos de defensa y control constitucional.

3. Sistema de control de la Constitución

El sistema de control constitucional en el Perú es **múltiple**, dividido en:

- **Control político:** Atribución del Congreso, conforme al Artículo 102, inciso 2, de la Constitución.
- **Control difuso:** Permite a los jueces preferir la norma constitucional sobre cualquier otra incompatible.
- **Control concentrado:** Ejercido exclusivamente por el **Tribunal Constitucional**, según los artículos 201 al 205 de la Constitución.

4. Jurisdicción constitucional

La **jurisdicción constitucional** se refiere a la competencia de los órganos encargados de velar por la supremacía de la Constitución. Incluye al Tribunal Constitucional y los órganos judiciales que resuelven los procesos constitucionales de manera exclusiva.

La **jurisdicción constitucional** comprende el conjunto de órganos, competencias y procedimientos establecidos para interpretar, aplicar y garantizar el cumplimiento de la Constitución y los derechos fundamentales. En el Perú, esta jurisdicción está encabezada por el Tribunal Constitucional, que actúa como máximo intérprete de la Constitución, pero también incluye a los jueces ordinarios, quienes ejercen control difuso. La jurisdicción constitucional abarca tanto el control normativo como la protección de derechos, y se encuentra regida por los principios de independencia, autonomía y supremacía constitucional.

5. Procesos constitucionales

Los **procesos constitucionales** son mecanismos que garantizan la protección de los derechos fundamentales y el control constitucional. Están regulados en el **artículo 200** de la Constitución y en la Ley 31307. Los procesos constitucionales son los procedimientos jurisdiccionales específicamente diseñados para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. En el Perú, los procesos constitucionales están regulados por el Código Procesal Constitucional y comprenden el habeas corpus, el amparo, el habeas data, el cumplimiento, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y el conflicto de competencias. Cada uno de estos procesos tiene una finalidad específica, ya sea proteger derechos fundamentales o garantizar la conformidad de las normas con la Constitución. Son los siguientes:

5.1. Habeas Corpus

Finalidad: Proteger la libertad individual y los derechos conexos, tales como la integridad personal, el derecho a la vida, la seguridad individual y la libertad de tránsito.

Ámbito de aplicación: Procede contra actos u omisiones de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace los derechos a la libertad individual.

Casos comunes: Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, impedimento de salir o entrar al país, entre otros.

Regulación: Tiene carácter preferente y de tramitación urgente, debiendo resolverse en plazos cortos.

5.2. Amparo

Finalidad: Proteger los derechos fundamentales distintos a los protegidos por el habeas corpus, como el derecho a la igualdad, a la propiedad, a la salud, al trabajo, entre otros.

Ámbito de aplicación: Procede frente a actos u omisiones de autoridad pública o particulares que vulneren o amenacen derechos fundamentales.

Excepciones: No procede si existen otras vías igualmente satisfactorias para la tutela del derecho vulnerado.

Casos comunes: Vulneración del derecho a la no discriminación, despidos arbitrarios, incumplimiento de prestaciones esenciales en salud, entre otros.

5.3. Habeas Data

Finalidad: Garantizar el acceso a la información pública y la protección de los datos personales.

Ámbito de aplicación: Procede frente a la negativa, obstrucción o violación de derechos relacionados con el acceso, rectificación, actualización o cancelación de información personal en archivos públicos o privados.
Casos comunes: Negativa de acceso a documentos en instituciones públicas, uso indebido de datos personales por entidades privadas, inclusión en registros crediticios sin consentimiento, entre otros.

5.4. Cumplimiento

Finalidad: Garantizar la ejecución de normas legales, actos administrativos o mandatos concretos emitidos por autoridades.

Ámbito de aplicación: Procede frente a la negativa o resistencia de una autoridad o funcionario público a acatar normas, actos administrativos u órdenes que establecen obligaciones claras y exigibles.

Casos comunes: Incumplimiento de resoluciones judiciales, actos administrativos firmes, o mandatos legales como el pago de pensiones o prestaciones.

5.5. Acción de Inconstitucionalidad

Finalidad: Garantizar la supremacía de la Constitución mediante el control de las normas legales que vulneren el texto constitucional.

Ámbito de aplicación: Procede contra leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados internacionales y normas regionales o municipales que tengan rango de ley.

Legitimados para interponerla: Presidente de la República, Fiscal de la Nación, Defensor del Pueblo, congresistas (mínimo 25%), entre otros.

Efectos: Si se declara fundada, la norma cuestionada queda sin efecto (nulidad con efectos generales).

5.6. Acción Popular

Finalidad: Garantizar la constitucionalidad y legalidad de normas administrativas de alcance general.

Ámbito de aplicación: Procede contra reglamentos, decretos supremos, resoluciones y otras normas de rango inferior a la ley, emitidas por el Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales o Locales.

Plazo: Se puede interponer dentro de los 6 años desde la publicación de la norma cuestionada.

Efectos: Si se declara fundada, la norma queda sin efecto total o parcial.

5.7. Conflicto de Competencias

Finalidad: Resolver conflictos entre entidades públicas respecto a sus atribuciones constitucionales.

Ámbito de aplicación: Procede entre el Poder Ejecutivo, el Congreso, Gobiernos Regionales o Locales, y otras instituciones que reclamen competencias exclusivas o excluyentes.

Ejemplo: Una controversia entre el Congreso y el Ejecutivo sobre la interpretación de sus funciones legislativas o de control.

Efectos: Determina de manera definitiva qué entidad tiene la competencia o atribución controvertida.

6. Recursos

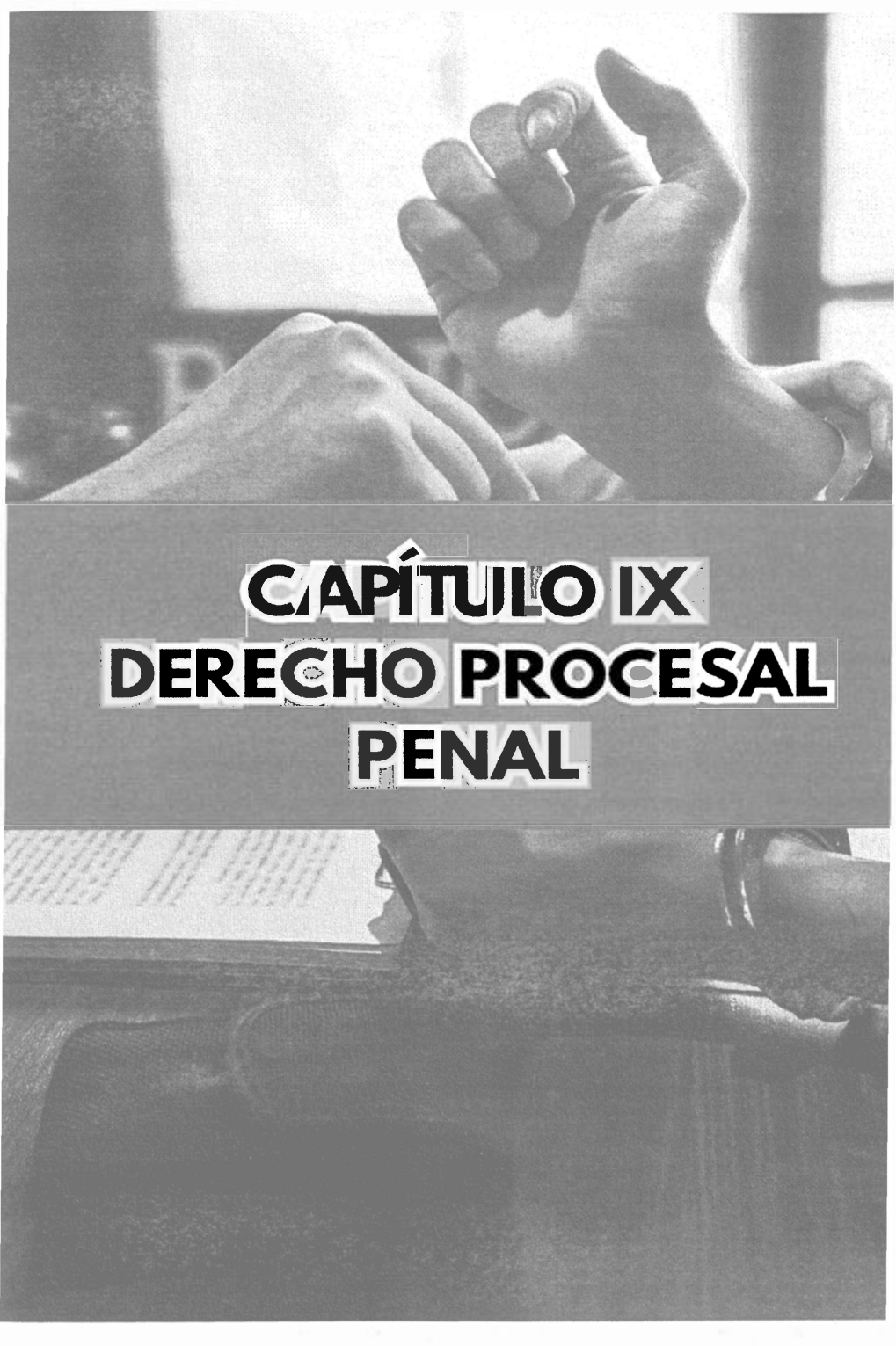
En los procesos constitucionales, existen recursos como:

- **Recurso de agravio constitucional:** Permite acudir al Tribunal Constitucional cuando no se obtiene tutela en instancias judiciales previas.
- **Recurso de apelación:** Procede en casos específicos de resoluciones judiciales.
- **Recurso de queja:** Aplica cuando una resolución afecta el derecho del demandante

7. Jurisdicción internacional

La **jurisdicción internacional** está relacionada con el cumplimiento de tratados internacionales sobre derechos humanos y las decisiones de la **Corte Interamericana de Derechos Humanos** (Corte IDH). El Estado peruano está obligado a aplicar disposiciones de la **Convención Americana sobre Derechos Humanos** y las sentencias de la Corte IDH en el ámbito interno.

La jurisdicción internacional, en el contexto peruano, hace referencia a los órganos y mecanismos internacionales que intervienen en la resolución de controversias relacionadas con derechos humanos y el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado. En este ámbito, el Perú reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como instancias supranacionales que velan por la protección de los derechos fundamentales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La interacción entre la jurisdicción internacional y el derecho interno se da en el marco del principio pro homine y la primacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.



CAPÍTULO IX

DERECHO PROCESAL

PENAL

CAPÍTULO IX: DERECHO PROCESAL PENAL

1.Principios y garantías procesales dentro del proceso penal- Análisis del Título Preliminar del código procesal penal de 2004.

1.1. Principio de Legalidad:

La fuente principal del derecho penal es la ley. Los delitos y las penas solo pueden crearse por ley.

Artículo 2 inciso 24 d de la Constitución:

“Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”.

Nullum crimen nullum poena sine lege: Busca evitar el poder arbitrario e ilimitado del Estado (límite a la función punitiva estatal).

Requisitos del principio de legalidad:

a) ***Nullum crimen sine lege certa:*** Al legislador se le exige que formule las descripciones de los delitos de la manera más precisa posible.

b) ***Nullum crimen sine lege previa:*** Las leyes no tengan efecto retroactivo.

c) ***Nullum crimen sine lege scripta:*** Al juez, que sus sentencias se fundamenten en la ley penal escrita y no en la costumbre.

d) ***nullum crimen sine lege stricta:*** No se amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado.

1.2. Gratuidad de la justicia penal:

La justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a este Código. Se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable.

1.2. Debido Proceso e igualdad ante la ley:

Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio. Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia.

1.3. Contradicción:

Doble Instancia: Es fundamental en el juicio oral, garantiza que ambas partes (acusación y defensa) tengan igualdad de oportunidades para presentar, cuestionar y refutar pruebas, en este sentido, asegura un equilibrio procesal al permitir que cada parte ejerza su derecho de defensa, además, este principio se encuentra respaldado por tratados

internacionales, lo que refuerza su importancia dentro de un sistema judicial justo; por otro lado, es esencial que las pruebas sean sometidas a contrainterrogatorio, ya que esto permite verificar su calidad y confiabilidad, asimismo, el proceso debe ser público y oral, lo que evita el uso de pruebas escritas que no puedan ser debatidas adecuadamente, de esta manera, los jueces pueden basar sus decisiones en pruebas legítimas y contrastadas, promoviendo así un proceso justo, transparente y respetuoso de los derechos fundamentales.

1.4. **Igualdad de armas:**

Garantiza que las partes en un proceso penal, tanto la defensa como la acusación, tengan las mismas oportunidades de presentar pruebas, rebatir las pruebas adversas y exponer sus argumentos. Este principio permite a la defensa cuestionar las pruebas de cargo y acceder a cualquier elemento probatorio relevante, asegurando que se respeten sus derechos en igualdad de condiciones frente a la parte acusadora. Además, este principio promueve un equilibrio procesal al evitar desequilibrios de poder entre las partes, con la legítima finalidad de proteger el derecho a un juicio justo y transparente

1.5. **Oralidad:**

Permite fijar el objeto del proceso penal, asimismo, establece, que los actos procesales deben ser predominantemente orales, permitiendo una comunicación directa, clara y sencilla entre las partes, de igual manera, permite, elementos no verbales como gestos, nerviosismo y ademanes, lo que facilita una comprensión integral de los hechos. Aunque los juicios modernos combinan la oralidad con registros escritos, esta sigue siendo esencial para asegurar un desarrollo procesal eficaz y la protección de derechos fundamentales, vinculándose estrechamente con los principios de publicidad e intermediación.

1.6. **Acusatorio:**

Es vital importancia en la estructura de nuestro sistema procesal penal, este, permite organizar el proceso penal conforme a postulados garantistas y de eficiencia. De igual manera, este principio demanda la separación de funciones y la existencia de una acusación, aspectos que están estrechamente vinculados con el derecho de defensa; en consecuencia, este derecho es fundamental para garantizar las protecciones del imputado y de otros sujetos procesales con interés en el desarrollo del proceso, será analizado en consideración a su relevancia garantista.

1.7. Inmediación:

Establece que el juez debe estar presente directamente en las actuaciones esenciales del proceso penal, especialmente durante la etapa de juicio oral. De la misma forma, este principio garantiza que el juez tenga contacto directo con las partes, las pruebas y los testimonios, lo que permite una valoración más completa y precisa de los hechos.

1.8. Publicidad:

Sostiene que los actos procesales deben ser accesibles al público, salvo excepciones justificadas, con el fin de garantizar la transparencia y el control social del proceso, por consiguiente, este principio busca fortalecer la confianza en la justicia, dado que permite que cualquier ciudadano observe el desarrollo de las audiencias; además, asegura que las partes involucradas tengan igualdad de condiciones para presentar sus argumentos y pruebas, lo cual contribuye a la legitimidad del sistema judicial.

Las resoluciones son recurribles, en los casos y en el modo previsto por la Ley. Las sentencias o autos que ponen fin a la instancia son susceptibles de recurso de apelación. El Estado garantiza la indemnización por los errores judiciales.

1.9. Presunción de inocencia.-

Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales.

En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado.

Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido.

1.10. Interdicción de la persecución penal múltiple:

Nadie podrá ser procesado, ni sancionado mas de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este principio rige para las sanciones penales y administrativas. El derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo.

La excepción a esta norma es la revisión por la Corte Suprema de la sentencia condenatoria expedida en alguno de los casos en que la acción está indicada taxativamente como procedente en este Código.

1.11. Titular de la acción penal:

El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción jurídica de la investigación que implica la orientación legal de las acciones que realiza la Policía dentro de los parámetros de la ley para la obtención de los elementos de prueba, indicios o lo que se considere necesario para la investigación, garantizando el respeto de los derechos procesales de las personas.

El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando por intermedio de la Policía Nacional del Perú los hechos constitutivos del delito, que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad, conduce jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional del Perú.

La investigación que practica la Policía Nacional del Perú, con la conducción jurídica del Ministerio Público, no tiene carácter jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza, la requerirá del órgano jurisdiccional competente, motivando debidamente su petición.

La Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito y, en tal sentido, realiza las diligencias que, por su naturaleza, correspondan a dicha competencia, de conformidad con sus leyes y reglamentos."

1.12. Competencia judicial.

Corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia y, especialmente, del juzgamiento, así como expedir las sentencias y demás resoluciones previstas en la Ley. Nadie puede ser sometido a pena o medida de seguridad sino por resolución del órgano jurisdiccional determinado por la Ley.

1.13. Legalidad de las medidas limitativas de derechos

Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, sólo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad.

1.14. **Derecho de Defensa:**

Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala.

Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

El proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a brindarle un trato acorde con su condición.

2. Jurisdicción y competencia.

la jurisdicción es aquel poder-deber del Estado de resolver controversias con relevancia jurídica. Poder porque solo algunos órganos especializados lo detentan y deber ya que aquellos órganos —investidos de poder— están obligados a declarar el derecho en el caso concreto con miras a obtener la paz social en justicia mediante decisiones definitivas e irrevisables (Ledesma Narváez, 2008, p. 83). es una medida de la jurisdicción.

Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para conocer un determinado asunto. Un juez competente es, al mismo tiempo, juez con jurisdicción, pero un juez incompetente es un juez con jurisdicción pero sin competencia. (Ledesma Narváez, 2008, p. 96).

3. Las partes procesales.

3.1. El Ministerio Público. Facultades

Tiene como principal función la dirección de las investigaciones, actuando con objetividad y garantizando la correcta identificación de autores y partícipes en un delito. Además, el fiscal puede realizar diligencias preliminares o delegarlas a la Policía Nacional. Esto

refuerza la transparencia y asegura el respeto a los derechos durante el proceso Derechos.

3.2. El imputado. Derechos. Audiencia de Tutela

Cuenta con derechos fundamentales como el acceso a la defensa, la presunción de inocencia y la participación activa en las diligencias. Asimismo, puede recurrir a la audiencia de tutela para proteger sus derechos frente a vulneraciones en las etapas preliminares o preparatorias del proceso. Este mecanismo asegura el respeto de garantías procesales en igualdad de condiciones.

3.3. La Policía Nacional

Cumple un rol esencial como colaboradora del Ministerio Público, siendo responsable de la investigación técnica y la recolección de pruebas. Aunque su actuación está supeditada al fiscal, puede realizar diligencias urgentes en casos de flagrancia o situaciones que exijan rapidez, siempre bajo los límites legales establecidos.

3.4. El agraviado

Este puede ejercer derechos como ser informado sobre el proceso, participar en las investigaciones y garantizar su protección, especialmente en casos de vulnerabilidad. Además, puede constituirse como actor civil para buscar reparación patrimonial.

3.5. El Actor Civil

Es quien reclama reparación por los daños como tal, debe presentar una solicitud formal antes de la culminación de la etapa preparatoria. Tiene atribuciones como participar en las diligencias, presentar pruebas y apelar decisiones que afecten su interés patrimonial.

3.6. El Querellante particular.

Es una figura que permite a la víctima o su representante paralela o subsidiaria al Ministerio Público. Tiene derecho a ofrecer pruebas,

participar en todas las etapas del proceso y buscar tanto sanciones como reparaciones civiles.

3.7. El Tercero Civil Responsable.

Es aquella persona o entidad que, sin haber cometido el delito, está obligada a responder del mismo, su participación se limita a garantizar el cumplimiento de las reparaciones civiles en el proceso penal.

3.8. La Persona Jurídica como imputado.

Las personas jurídicas también pueden ser consideradas imputadas en casos donde se cometan delitos bajo su estructura. En tales situaciones, se les aplican sanciones específicas y pueden responder por daños mediante la intervención de su representante legal.

4. Acción penal y acción civil, objeto procesal.

Acción Penal

Es el derecho que posee el Estado para investigar y perseguir delitos, con el objetivo de garantizar el orden jurídico y sancionar conductas tipificadas como infracciones penales. Ejemplo: La Fiscalía inicia acción penal contra una persona por robo agravado.

Acción Civil

Es la facultad de reclamar judicialmente la reparación de daños o perjuicios causados por un hecho ilícito. Ejemplo: La víctima de un accidente de tránsito demanda al responsable para obtener una indemnización económica.

Objeto Procesal

Se refiere al conflicto jurídico que es objeto de debate en el proceso. Incluye la determinación del hecho controvertido y las normas aplicables.

5. Medios técnicos de defensa.

5.1. Cuestión previa.

Planteamiento que busca excluir a una persona o situación del proceso penal por falta de conexión jurídica con el delito imputado. Ejemplo: Argumentar que el acusado no tiene relación con los hechos investigados.

5.2.Cuestión prejudicial.

Conflicto jurídico cuya resolución es indispensable antes de continuar con el proceso penal. Ejemplo: Decidir sobre la validez de un contrato antes de evaluar un posible fraude relacionado.

5.3.Excepción de Naturaleza de juicio.

Invocación que cuestiona la competencia del órgano judicial para conocer el caso. Ejemplo: Sostener que el caso debe ser visto en el ámbito civil, no penal.

5.4.Excepción de Improcedencia de Acción.

Se alega que el hecho no constituye delito o carece de fundamento jurídico para proceder. Ejemplo: Demostrar que el acto imputado no está tipificado como ilícito penal.

Ejemplo: Demostrar que el acto imputado no está tipificado como ilícito penal.

5.5 Excepción de Cosa Juzgada

Impide un nuevo proceso sobre un asunto previamente resuelto con sentencia firme. Ejemplo: El imputado ya fue absuelto por el mismo delito en otro juicio.

5.6 Excepción de Amnistía

Se argumenta que el hecho imputado está cubierto por una amnistía legal que extingue la responsabilidad penal. Ejemplo: Un delito político beneficiado por una ley de amnistía.

5.7 Excepción de Prescripción

Se plantea que ha transcurrido el tiempo legal para iniciar acción penal, extinguiendo la posibilidad de juzgar el caso. Ejemplo: Un delito cometido hace 15 años y prescrito según la ley penal.

6. Estructura del proceso penal común.

Obtenido de JOHN G. BLAS PALACIOS, el autor refiere lo siguiente:

ACTO PROCESAL	TIEMPO	ART
Investigación preliminar	Casos simples	60 días, máximo 120 días (Art. 144-145.12 (Uruguay))
	Casos complejos	Máximo 8 meses (Art. 144-145.12 (Uruguay))
	Caso de crimen organizado	Máximo 36 meses (Art. 144-145.12 (Uruguay))
Investigación preparatoria	Investigación simple	120 días, máximo 60 días (Art. 144-145.12 (Uruguay))
	Investigación de preparatoria criminal	36 meses, máximo 36 meses (Art. 144-145.12 (Uruguay))
	Investigación de preparatoria criminal	36 meses, máximo 36 meses (Art. 144-145.12 (Uruguay))
Constitución de la investigación preparatoria	30 días	345.1
Extensión de la investigación preparatoria	30 días	345.1
Extensión de la investigación preparatoria	30 días	345.1

6.1. Investigación Simple, Compleja y Crimen Organizado. Plazos

- **Simple:** Procedimientos básicos con plazos reducidos.
- **Compleja:** Delitos de mayor gravedad que requieren hasta 8 meses de investigación.
- **Crimen Organizado:** Puede extenderse hasta 36 meses debido a su complejidad.

6.2. Diligencias preliminares e investigación preparatoria.

Las diligencias preliminares recogen elementos iniciales, mientras que la investigación preparatoria desarrolla pruebas de manera formal bajo supervisión judicial.

6.3. Etapa Intermedia. Requerimientos. Plazos.

Se analiza la acusación del fiscal y se define si procede el juicio oral.
Ejemplo: Presentación de requerimientos fiscales en un plazo de 30 días.

ACTO PROCESAL	TIEMPO	ART
Sobreseimiento	Traslado a los sujetos proCesales y formulación de oposición al sobreseimiento	10 días 345.1 y 345.2
	Citación a los sujetos procesales a audiencia preliminar	A decisión del Juez IP 345.3
	Emisión de la resolución de audiencia preliminar	30 días 345.3
	Casos simples	03 días 345.3
	Casos complejos	30 días 345.4
	Casos de Criminalidad organizada	60 días 345.4
	Auto sobreseimiento	15 días 346.1
	Casos simples	30 días 346.1
	Casos complejos	30 días 346.1
	Casos de Criminalidad organizada	30 días 346.1

Acusación	Notificación de la acusación a los demás sujetos procesales	A decisión del Juez IP	350.1
	Observación por defectos formales, deducir excepciones y otros medios de defensa, medidas de coerción o actuación de prueba anticipada, instar aplicación de un criterio de oportunidad, pedir sobreseimiento, ofrecer pruebas para el juicio, objetar la reparación civil y otros por parte de los demás sujetos procesales	10 días	350.1 y 350.2
	Audiencia preliminar o control de acusación	Dentro de un plazo no menor de 05 días ni mayor de 20 días	351.1
	Si la audiencia es suspendida, la siguiente sesión deberá realizarse en un plazo no mayor de	08 días	351.4
	Emisión de la resolución de la audiencia preliminar	Inmediatamente o hasta 48 horas	352.1
	Auto de enjuiciamiento	Resueltas las cuestiones planteadas	353.1
	Notificación del auto de enjuiciamiento al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales	A decisión del Juez IP	354.1
	Traslado del auto de enjuiciamiento, actuarios correspondientes, documentos, objetos incautados y se pondrá a su orden a los presos preventivos; al Juez Penal	Dentro de las 48 horas de la notificación	354.2
	Auto de citación a juicio	Recibidas las actuaciones por el Juez Penal competente	355.1
	Fecha para la realización del juicio oral	Más próximo posible con un intervalo no menor de 10 días	355.1

*Obtenido de JOHN G. BLAS PALACIOS

6.4. Juicio Oral. Audiencias. Características.

Comprende audiencias públicas donde se evalúan pruebas y se emite sentencia. Característica: Inmediación, concentración y publicidad.

ACTO PROCESAL			TIEMPO	ART
Periodo inicial	Instalación de la audiencia de juicio oral		Según Auto de cit. juicio	360 y 369
	Suspensión de la audiencia de juicio oral		No podrá exceder de 08 días	360.3
	Alegatos de apertura		En la audiencia	371.2
	Instrucción del juez al acusado sobre sus derechos		En la audiencia	371.3
	Admisión o no de responsabilidad por el acusado (372.1)	Conformidad-conclusión	Sentencia en misma sesión, máximo 48 hrs	372.2
		Conformidad parcial	En la audiencia	372.3
Periodo probatorio	Ofrecimiento de nuevos medios probatorios		En la audiencia	373
	Declaración del acusado		En la audiencia	376 y 377
	Examen de testigos		En la audiencia	378
	Examen de peritos		En la audiencia	378.5 y 378.7
	Prueba material		En la audiencia	382
	Lectura de prueba documental		En la audiencia	383
Periodo decisorio	Alegatos finales		En la audiencia	386 al 391
	Deliberación	Casos simples	02 días	392 y 393
		Enfermedad de Juez	03 días	
		Casos complejos	04 días hasta 06 días	
	Sentencia		Inmediatamente después de deliberar	394 y 397
	Lectura de sentencia (396)	Sentencia absolutoria	Plazo máximo de 08 días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva	398
		Sentencia condenatoria		399

*Obtenido de JOHN G. BLAS PALACIOS

7. La búsqueda de pruebas y restricción de derechos

7.1. Control de identidad y video vigilancia.

Permite identificar personas sospechosas y utilizar tecnología para prevenir delitos. Ejemplo: Revisar cámaras de seguridad.

- Intervención indiciaria regulada en los artículos 205º y 206º del CPP.

- Lo realiza la Policía sin necesidad de orden del Fiscal o del Juez.

- Lo realiza la Policía, sin necesidad de orden del Fiscal o del Juez.

- Facultad de requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, cuando considere que resulta necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible.

- Se realiza por medio del DNI.
- Posibilidad de registro de vestimentas, equipaje o vehículo (si existe fundada sospecha criminal). Se levantará un acta y se dará cuenta al Ministerio Público. Si no exhibe DNI, ante la gravedad del hecho investigado, se conducirá al intervenido a la Dependencia Policial más cercana con fines de identificación.
- Posibilidad de tomar fotografías, huellas, etc.
- Plazo de 4 horas desde la intervención.
- Previsiones legales legales (Garantías (Garantías de la ejecución) ejecución).
- Posibilidad de establecer controles en las vías, lugares, o establecimientos públicos para la ubicación de partícipes de un delito de grave alarma social.

7.2. Las pesquisas.

Actos preliminares para identificar pruebas relevantes. Ejemplo: Inspección de un lugar del crimen. Las realiza la Policía por sí (dando cuenta al Fiscal; o por orden de éste).

- Posibilidad de inspeccionar o disponer pesquisas en lugares abiertos, cosas o personas, cuando existan motivos plausibles para considerar que se encontrarán rastros del delito, o considere que en determinado lugar se oculta el imputado o un prófugo.

- Se levantará un acta describiendo lo acontecido.
- Posible levantar planos de señales, descriptivos y fotográficos, y otras operaciones técnicas

Posibilidad de retención de las personas hasta por cuatro horas a efectos de realización de una pesquisa. (Art. 209º) • Cabe la posibilidad de extender la retención con orden judicial. • Posibilidad de realizar Registros a Personas (Art. 210º): deben existir fundadas razones para considerar que oculta en su cuerpo o ámbito personal bienes relacionados con el delito. • Procedimiento de observancia obligatorio (Garantías (Garantías en la ejecución) ejecución); necesidad de un acta.

7.3 La Intervención Corporal.

Incluye exámenes físicos o médicos necesarios para la investigación.
Ejemplo: Extracción de ADN.

7.4 El Allanamiento.

Ingreso autorizado a domicilios para buscar pruebas. Ejemplo: Una orden judicial para ingresar a una vivienda y hallar bienes robados.

7.5 La Exhibición Forzada e Incautación

Requiere la entrega obligatoria de bienes o documentos relacionados con el delito. Ejemplo: Incautar computadoras en casos de fraude.

7.6 El Control de Comunicaciones y Documentos Privados

Intervención de llamadas o correos bajo autorización judicial. Ejemplo: Monitorear las comunicaciones de una red criminal.

7.7. El Levantamiento del Secreto Bancario y de la Reserva Tributaria

Revela información financiera para investigar delitos económicos.
Ejemplo: Revisar cuentas bancarias en casos de lavado de activos.

7.8. Clausura o Vigilancia de Locales e Inmovilización.

Medidas preventivas para evitar la continuación del delito. Ejemplo: Clausurar un establecimiento donde se realizan actividades ilegales.

8. Proceso de protección y medidas de coerción procesal. Presupuestos. Características.

Se utilizan para garantizar la presencia del imputado y evitar entorpecimiento del proceso. Características: Proporcionalidad y motivación. Ejemplo: Prisión preventiva en casos de fuga.

9. Derecho probatorio penal. Prueba Prohibida. Prueba Irregular.

Prueba Prohibida

Aquella obtenida violando derechos fundamentales. Ejemplo: Prueba obtenida mediante tortura.

Prueba Irregular

Presentada sin cumplir con los procedimientos establecidos. Ejemplo: Un testimonio recolectado sin presencia legal del abogado.

10. Impugnación.

10.1. Recurso de reposición.

Reconsideración de una decisión dentro del mismo juzgado. Ejemplo: Solicitar revisión de una medida cautelar.

10.2. Recurso de apelación.

Elevar el caso a un tribunal superior para revisar la sentencia. Ejemplo: Apelar una condena por homicidio.

10.3. Recurso de casación.

Cuestiona la interpretación de la ley realizada en una sentencia. Ejemplo: Discutir si se aplicó correctamente una norma procesal.

10.4. Recurso de queja.

Se plantea ante el superior jerárquico cuando un juez deniega un recurso. Ejemplo: Queja por no admitir una apelación.

10.5. Acción de revisión.

Se solicita revisar una sentencia firme ante pruebas nuevas. Ejemplo: Evidencia exculpatoria hallada después del juicio.

11. Procesos especiales.

11.1. Proceso inmediato.

Aplicado en casos con pruebas claras y sencillas. Ejemplo: Flagrancia en un delito de hurto.

11.2. Proceso de seguridad.

Dirigido a proteger derechos vulnerados por actos delictivos. Ejemplo: Medidas de protección frente a violencia familiar.

11.3. Proceso de terminación anticipada

El acusado acepta su responsabilidad para reducir la pena. Ejemplo: Acuerdo en un caso de estafa.

11.4. Proceso por delito privado.

Acciones iniciadas solo por la víctima. Ejemplo: Calumnia.

11.5. Proceso por falta.

Tramita infracciones menores. Ejemplo: Lesiones leves

11.6. Proceso contra altos funcionarios.

Regulado por normas especiales. Ejemplo: Juicio a un ministro de Estado.

11.7. Proceso de colaboración eficaz.

Facilita beneficios a imputados que colaboren con información clave. Ejemplo: Testimonios contra una red de corrupción.

12. Cooperación judicial internacional. Extradición. Activa y Pasiva. Asistencia judicial.

Extradición Activa y Pasiva

- **Activa:** Solicitar la entrega de un acusado en otro país.
- **Pasiva:** Entregar a un acusado solicitado por un país extranjero.

Asistencia Judicial

Colaboración entre países para recabar pruebas y ejecutar sentencias. Ejemplo: Solicitar documentación financiera en un caso de lavado de activos transnacional.



CUESTIONARIOS TIPO PROFA & JNJ



TÍTULO II. SIMULACROS DE PREGUNTAS TIPO PROFA Y ACCESO A LA MAGISTRATURA

CAPÍTULO I DERECHO CIVIL

1. DERECHO CIVIL

Fase 1 - SIMULACRO: Estimado alumno (a) resuelva el siguiente simulacro en un lapso no mayor de 20 minutos. Se recomienda hacerlo sin ayudas informativas, en un ambiente idóneo libre de ruido y ameno.

1.1. Banco de preguntas N° 1:

DERECHOS REALES, OBLIGACIONES Y PLENOS CASATORIOS

Anacleto tenía un solo hijo, no tiene cónyuge ni padres ni ascendientes ni otros descendientes, porque han fallecido, pero tiene hermanos, sobrinos y primos. Anacleto, lamentablemente, fue víctima de delito homicidio cometido por su hijo, quién es condenado como autor del mismo.

1. ¿Cómo se debe efectivizar la exclusión del hijo como heredero por el delito cometido?

- a) Por desheredación.
- b) Por indignidad.
- c) Por desheredación y también por indignidad.
- d) Por incompatibilidad para heredar.

2. ¿Quiénes deben recibir la herencia perdida por el hijo a la muerte de Anacleto?

- a) Solamente los primos.
- b) Solamente los sobrinos.
- c) Solamente los hermanos.
- d) Todos los parientes colaterales.

Don Juan y don Pedro celebran un contrato de compraventa en documento privado, en cuya virtud Juan se obliga a transferir la propiedad de su terreno ubicado en Cieneguilla a Don Pedro y este se obliga a pagar el precio pactado en dinero. El contrato se convierte en minuta, se eleva escritura pública y se inscribe en el registro de predios de la ciudad de Lima.

3. ¿En qué momento se perfecciona la compraventa?

- a) Al momento de ser inscrita en el registro de predios de Lima.
- b) Al momento de convertirlo en minuta.
- c) Al momento de elevarse a escritura pública.
- d) Al momento de que las partes otorgan su consentimiento en la compraventa.

4. Luego del perfeccionamiento ¿qué obligaciones son las que surgen entre las partes?

- a) Solamente pagar el precio por el comprador.
- b) Solamente transferir el bien materia de la compraventa por el vendedor.
- c) Cumplir sus respectivas prestaciones cada una de las partes.
- d) Levantar acta de entrega de terreno.

La familia de Antonio está formada por sus padres, su esposa, sus hijos y sus nietos.

También tiene parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. Antonio murió en la Ciudad de Lima y dejó una herencia muy apreciable.

5. ¿En qué orden sucesorio y qué grado de parentesco se encuentra el tío de Antonio?

- a) Tercer orden y tercer grado.
 - b) Cuarto orden y cuarto grado.
 - c) Quinto orden y quinto grado.
 - d) Quinto orden y tercer grado.
6. ¿Quiénes de los parientes de Antonio deben recibir la herencia?
- a) Solamente sus hijos.
 - b) Solamente su cónyuge.
 - c) Solamente sus hijos y su cónyuge.
 - d) Sus hijos, sus padres y su cónyuge.

María y Juana acuerdan celebrar un contrato de arrendamiento, conviniendo expresamente que el contrato de arrendamiento deberá tener la formalidad de escritura pública, acto que debe realizarse el 28 de julio del 2017. En dicho momento María entregará las llaves de la casa a Juana y está pagará la renta del primer mes. En la fecha acordada, Juana no se hizo presente en la notaría.

7. En tal caso María:

- a) Podría demandar a Juana para que la indemnice por los daños contractuales.
- b) Insiste en demandar a Juana por el otorgamiento de la escritura pública.
- c) Puede demandar a Juana para que le pague el primer mes de renta.
- d) No puede demandar el otorgamiento de la escritura pública.

8. El hecho descrito en el presente caso constituye un contrato:

- a) Consensual.
- b) Formal solemne.
- c) Con forma probatoria.
- d) Real.

En marzo del 2001, Giancarlo Huertas adquirió un terreno de 1000 metros cuadrados en Huachipa, inscribiendo su derecho en los registros públicos. Este terreno fue objeto de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, que culminó el año 2015 con sentencia favorable a los demandantes, los esposos Juan Rodríguez y María Tramonte.

Los hijos de Giancarlo Huertas, quién había fallecido en el año 2008, una vez declarados herederos de aquel, plantearon una Acción de Amparo contra la resolución judicial con resultado favorable, al demostrar que no se les había notificado la demanda y se había seguido el proceso civil a espaldas del titular registral. Con la sentencia firme del proceso de Acción de Amparo, se retrajo la demanda de prescripción adquisitiva a su etapa inicial. Los demandados (hijos de Giancarlo Huertas) demostraron que los cónyuges Rodríguez - Tramonte no habían poseído de manera pacífica, por lo que la sentencia de prescripción adquisitiva, finalmente, declara infundada la demanda.

Por otro lado, los esposos Tramonte habían edificado una casa y un restaurante de comida criolla en el terreno.

9. Marque la respuesta correcta:

- a) En ejecución de la sentencia que declara infundada la demanda de prescripción adquisitiva podía exigirse la desocupación del inmueble.
- b) Los hijos de Giancarlo Huertas son propietarios del terreno y los esposos Rodríguez - Tramonte son propietarios de lo construido.
- c) Como los esposos Rodríguez - Tramonte construyeron a sabiendas de que era un terreno ajeno, pierden su edificación e inclusive deberán demolerla si así lo exigen los hijos de Giancarlo Huertas.
- d) Los esposos Rodríguez - Tramonte podrán optar por hacer valer suyo el terreno pagando a los hijos de Giancarlo Huertas su valor.

10. Marque la respuesta correcta:

- a) Lo construido se considera jurídicamente parte integrante del principal (terreno), por lo que rigen las reglas de accesión.
- b) Lo construido puede desdoblarse del terreno, al igual que en el caso del derecho de superficie.
- c) Las reglas de accesión rigen en caso de adiciones naturales y no cuando se realizan por el hombre.
- d) Si los esposos Rodríguez - Tramonte hubiesen construido de buena fe se les debería reembolsar el costo de la demolición.

Yuli presentó contra Carlos la demanda de obligación de dar suma de dinero por un mutuo celebrado por el que le prestó la suma de S/ 78,000.00 recurriendo para ello a la vía abreviada por el monto de la suma adeudada. Está demanda requiere de conciliación extrajudicial, pero Yuli no estuvo bien asesorada y presentó la demanda sin haber invitado a Carlos a conciliar en un centro de conciliación autorizado.

11. Si le correspondiera a calificar la demanda presentada, cuál sería la respuesta que debería recibir esta demanda:

- a) La demanda debería ser declarada inadmisible para que el demandante cumpla con acompañar el acta de conciliación.
- b) La demanda debería ser declarada improcedente por falta de interés para obrar, siempre que se haya vencido el plazo concedido para que el demandante presente el acta de conciliación.
- c) La demanda debe ser declarada liminarmente improcedente por falta de legitimidad para obrar.
- d) La demanda debe ser declarada liminarmente improcedente por falta de interés para obrar, sin pasar previamente por la inadmisibilidad.

12. ¿Cuál sería el tratamiento que se le daría al pedido de Yuli, si no hubiera presentado la demanda, pero en su lugar postula más bien una medida cautelar fuera del proceso, para garantizar el resultado de la decisión final?

- a) En este caso si sería exigible la presentación del acta de conciliación.
- b) El acta de conciliación no sería necesaria en este caso, ya que se trata de una medida cautelar fuera del proceso, lo que generaría que una vez que se obtenga la medida cautelar se habrá la posibilidad de iniciar el procedimiento conciliatorio.
- c) El acta de conciliación no sería necesaria en ningún caso en el que se postulan las medidas cautelares.
- d) Toda medida cautelar fuera del proceso requiere de acta de conciliación, por lo que la petición cautelar debe ser rechazada.

La empresa constructora De Las Casas SAC, es una persona jurídica que se dedica a la construcción de condominios privados y a la venta de departamentos. Sin embargo, uno de sus empleados dio en venta 10 departamentos. Confabulado con su supervisor firmaron los contratos de compraventa. Ante ello, los compradores solicitaron la formalización de la transferencia mediante un proceso de otorgamiento de escritura pública, el cual fue admitido a trámite y notificada la demandada. Al revisar los abogados de constructora De Las Casas SAC, que los contratos fueron firmados por quienes no tenían poder suficiente para ello, contestar a una demanda en ese sentido, debido a que los actos de transferencia de propiedad requieren facultades expresas y especiales de representación para enajenar bienes de la empresa.

13. Conforme al pleno jurisdiccional civil y procesal civil 2015, ¿es posible discutir la validez del acto jurídico en los procesos de otorgamiento de escritura pública?

- a) No es posible determinar la validez y/o eficacia del acto jurídico contenido en el instrumento, en tanto basta verificar la preexistencia del documento y el obligado al perfeccionar el mismo, quedando a salvo el derecho de las partes interesadas para que lo hagan valer conforme a ley.
- b) Al ser un proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública meramente declarativo, no corresponde analizar a la causal alguna de invalidez del acto jurídico.
- c) El juez únicamente debe advertir la existencia del instrumento y determinar si corresponde o no otorgar escritura pública. Ante la negativa de la parte, el juez debe ordenar el otorgamiento de escritura pública.
- d) Si es posible discutir la validez o eficacia del acto jurídico en los procesos de otorgamiento de escritura pública, ya que el juzgador no puede dejar de advertir o merituar el documento que sirve de sustento de la pretensión.

14. En el caso anterior, quiénes cumplieron de buena fe con depositar el dinero a la empresa constructora De Las Casas SAC, pese a que el contrato de compraventa no fue suscrito por quiénes estaban facultados, ¿obtuvieron el derecho de propiedad?:

- a) Si hay transferencia de propiedad por cuanto al cumplimiento de las prestaciones de buena fe y la buena fe debe ser amparada.
- b) No hay transferencia de propiedad por cuanto se trataba de un falso representante siendo el acto ineficaz con relación al supuesto representado.
- c) No hay transferencia de propiedad por cuánto no les fueron entregados los departamentos.
- d) Si hay transferencia de propiedad por cuanto el objeto social de la empresa es compra venta de departamentos y por ende está dentro de su rubro la venta de departamentos, incluso si ha suscrito el contrato por personas no facultadas.

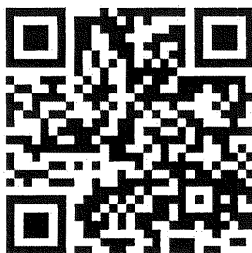
15. Sobre el documento de fecha cierta es correcto afirmar:

- a) El juez podrá oficiar al notario, juez y/o funcionario que haya emitido la certificación de la fecha para que informe sobre la autenticidad o falsedad de documento.

- b) No corresponde al juez velar por la legalidad de la certificación de la fecha cierta del documento presentado por el tercerista.
 - c) El juez deberá oficiar a los funcionarios que emitieron la certificación sobre la autenticidad o falsedad del documento única y exclusivamente a pedido de parte.
 - d) En ningún caso el juez está obligado a verificar la legalidad de la certificación, esto corresponde a las partes porque a ellas les corresponde la carga de la prueba.
- Fase 2 - EVALUATIVA: Estimado alumno(a) compare sus respuestas con el solucionario y refuerce sus conocimientos con material adicional.**



Fase 3 - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO FLASHCARD:
 Estimado alumno(a) vuelva a rendir la evaluación, esta vez con las preguntas en formato PPT para incrementar su metacognición.
<https://bit.ly/3YDYXXx>



1.2. Banco de preguntas N° 2:

Fase 1 - SIMULACRO: Estimado alumno (a) resuelva el siguiente simulacro en un lapso no mayor de 20 minutos. Se recomienda hacerlo sin ayudas informativas, en un ambiente idóneo libre de ruido y ameno.

1. Marque verdadero o falso según corresponda respecto de la acumulación subjetiva:

- Se presentan sólo cuando se acumulan varias pretensiones de varios demandantes.
- Para que proceda las pretensiones además de la pluralidad de personas deben provenir del mismo título.

-Puede coexistir la acumulación subjetiva junto con la objetiva.

VVF

FFV

FW

FVF

2. ¿Qué afirmación es correcta respecto a los tipos de acumulación objetiva?

- a) La acumulación objetiva sucesoria puede ser o subordinada o alternativa.
- b) La acumulación objetiva subordinada implica que la elección de la pretensión esté sujeta a criterio del demandado.
- c) La acumulación objetiva accesoria es aquella que se ampara si la pretensión principal es fundada.
- d) Si no se demandan pretensiones accesorias sólo se acumularán después saneamiento procesal.

3. ¿Qué afirmación es incorrecta respecto de la acumulación subjetiva de pretensiones originaria y sucesiva?

La acumulación sucesiva de procesos debe pedirse ante todos los jueces antes de que emitan sentencia.

La acumulación subjetiva es originaria si existe pluralidad de personas desde su interposición.

La acumulación subjetiva es sucesiva cuando un tercero legitimado se incorpora al proceso.

El juez puede des acumular el proceso, pero conservar el derecho de expedir posteriormente una sola sentencia.

4. ¿Qué afirmación es correcta?

El litisconsorcio no tiene similitud con la acumulación subjetiva.

El litisconsorcio pasivo se da cuando son varias las personas que litigan en forma conjunta como demandantes.

Un litigante facultativo adquiere la calidad de parte en el proceso.

El litisconsorcio necesario se clasifica en propio e impropio.

5. Marque la alternativa que indique una característica correcta de la forma de los actos procesales:

Las palabras y frases equivocadas deberán borrarse.

Se puede subsidiariamente extrapolar o yuxtaponer palabras o frases.

Las flechas y cantidades se escriben con letras.

Debido a la extensión de las resoluciones y actuaciones judiciales se pueden emplear abreviaturas.

6. No constituye un tipo de resolución:

Directiva

Decreto

Auto

Sentencia

7. No corresponde a una regulación de la forma del escrito:

Es redactado por un solo lado y a doble espacio.

Cada interesado numerará correlativamente sus escritos.

La redacción siempre deberá ser dirigida al juez del proceso.

Si el escrito contiene otrosíes deberán contener pedidos ya enfatizados en el principal.

8. Marque la alternativa incorrecta respecto de los tiempos en los actos procesales.

Las actuaciones judiciales se practican en días hábiles y no calendarios.

De oficio o a pedido de parte el juez puede habilitar días y horas en ciertos casos.

Los plazos previstos en el CPC son prorrogables por las partes.

El plazo se cuenta desde el día siguiente de notificada la resolución sin contarse días inhábiles.

9. ¿Qué afirmación es correcta respecto de los oficios y exhortos?

Mediante el exhorto los jueces se dirigen a los funcionarios públicos que no sean parte del proceso.

El exhorto contiene el escrito en que se solicita, la resolución que lo ordena, las piezas necesarias para la actuación judicial y el oficio respectivo.

Los oficios al exterior constituyen exhortos.

Los exhortos se tramitan y devuelven a través del correo oficial o en su defecto, facsímil oficial.

10. ¿Qué afirmación corresponde correctamente a alguna clase de notificación?

La notificación por cédula se puede realizar en las resoluciones judiciales de la Corte Suprema.

La notificación por edictos es aquella que se realiza a quien domicilia fuera de la competencia territorial del exhorto.

La notificación por comisión es aquella que procede cuando se trate de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore.

La notificación del traslado de la demanda puede ser realizada mediante correo electrónico.

11. El artículo 749° del Código Procesal Civil, contiene un listado de asuntos que puede tramitar en procesos no contenciosos, entre ellos la Administración judicial de bienes, señalándose en los artículos 769° quienes pueden solicitarlo y en el artículo 770° cual es el objeto de este proceso: Marque la respuesta incorrecta:

Se designa administración judicial para que cuide los bienes de personas naturales (menores, personas con capacidad restringida, etc).

Lo pueden solicitar los padres, tutores, curadores.

También lo puede solicitar el o los copropietarios del bien.

Se puede solicitar la designación de administrador judicial para que administre los bienes de una persona jurídica.

12. En teoría impugnatoria, la extensión del efecto evolutivo está referida a:

El objeto litigioso del recurso (principio de limitación y de congruencia).

La facultad del Ad-quem de apreciar cuestiones que dejaron de ser examinadas a pesar de haberse suscitado. La notificación por comisión es aquella que procede cuando se trate de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore.

Los sujetos procesales a quienes alcanza el recurso.

La determinación de los efectos con los que se concede el recurso.

13. Apelada una sentencia (Marque la respuesta correcta):

a) La notificación por cédula se puede realizar en las resoluciones judiciales de la Corte Suprema.

b) La notificación por edictos es aquella que se realiza a quien domicilia fuera de la competencia territorial del exhorto.

c) La notificación por comisión es aquella que procede cuando se trate de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore.

- d) La notificación del traslado de la demanda puede ser realizada mediante correo electrónico.

14. ¿Cuál es la finalidad del proceso?

- a) Resolver conflictos de intereses e incertidumbres, pero cuando tengan relevancia jurídica.
- b) Resolver conflictos de intereses que se desprendan de las relaciones jurídicas materiales.
- c) Proporcionar una declaración de certeza con autoridad de cosa juzgada frente a un conflicto de intereses.
- d) Reparar los daños ocasionados por un ilícito civil a través de una actuación judicial.

15. Marque la afirmación correcta sobre el recurso de casación:

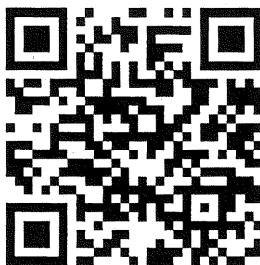
- a) Si se declara fundado el recurso por la infracción de una norma procesal, la sala deberá revocar la sentencia de segundo grado.
- b) Si se declara fundado el recurso por la infracción de una norma procesal, la sala deberá anular la sentencia de segundo grado.
- c) Si se declara fundado el recurso por la infracción de una norma procesal, la sala podrá anular o revocar la sentencia de segundo grado.
- d) Si se declara fundado el recurso por la infracción de una norma material, la sala deberá anular la sentencia de segundo grado.

Fase 2 - EVALUATIVO 4: Estimado alumno(a) compare sus respuestas con el solucionario y refuerce sus conocimientos con material adicional.

1.B 2.C 3.A 4.C 5.C 6.A 7.D 8.C 9.A 10.A 11.D 12.A 13.D 14.A 15.C

Fase 3 - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO FLASHCARD:

Estimado alumno(a) vuelva a rendir la evaluación, esta vez con las preguntas en formato PPT para incrementar su metacognición. <https://bit.ly/4047gxO>



2. DERECHO PROCESAL CIVIL

Fase 1 - SIMULACRO: Estimado alumno (a) resuelva el siguiente simulacro en un lapso no mayor de 20 minutos. Se recomienda hacerlo sin ayudas informativas, en un ambiente idóneo libre de ruido y ameno.

1 Banco de preguntas N°1:

Juan vende una casa a Pedro. Ambas partes convienen en que el precio será cancelado en el momento en que el contrato sea elevado a escritura pública y la casa será entregada a Pedro luego del fallecimiento de María, quien se encuentra ocupando la casa.

1. En este caso, el contrato de compraventa es:

- a) Puro y simple.
- b) Sujeto a condición.
- c) Sujeto a plazo.
- d) Sujeto a condición y plazo.

2. En este caso, el contrato es :

- a) Nulo.
- b) Anulable.
- c) Ineficaz strictu sensu.
- d) Válido.

Celso vende a Ricardo una nave. Ricardo compra la nave con el fin de dedicarla a la pesca de anchoveta, hecho que no es de conocimiento del vendedor. Comprador y vendedor creen erróneamente que la nave existe en el momento que celebran el contrato, pero días antes ya había naufragado.

3. En este contrato falta:

- a) La causa fin objetiva.
- b) La causa fin subjetiva.
- c) La solemnidad.
- d) El objeto.

4. Este contrato es:

- a) Anulable por error en la voluntad.
- b) Anulable por error obstativo.
- c) Nulo.
- d) Inválido por falta de fin lícito.

A arrienda una casa a B por el plazo de dos años, por una renta mensual de mil soles, que el arrendatario B pagará los días 15 de cada mes. A los pocos días de celebrado el contrato, B, con autorización de A, cede su posición contractual de arrendatario a C.

5. Con esta operación:

- a) Se ha producido la novación subjetiva.
- b) Se ha producido la novación objetiva.
- c) El contrato sigue siendo el mismo, variando únicamente las partes.
- d) El contrato continúa entre a y b.

6. Este convenio es un:

- a) Contrato de cesión de derechos.
- b) Contrato preparatorio.
- c) Contrato de traspaso.
- d) Contrato de compensación de derechos y obligaciones

B está interesado en lograr que un banco le preste cien mil soles, pero sus gestiones no han tenido éxito. En estas circunstancias, A, que tiene conexiones con una entidad bancaria, promete a B que el banco X se obligará a prestarle los cien mil soles, quedando obligado A a indemnizar a B con la suma de diez mil soles, en caso de que el banco no asuma este compromiso.

7. Esta operación consiste en un contrato de:

- a) Locación de servicios bancarios.
- b) Promesa de la obligación de un tercero.
- c) Promesa del hecho de un tercero.
- d) Promesa de la obligación o del hecho de un tercero.

8. En este contrato, la obligación de indemnización del promitente es:

- a) Principal.
- b) Accesorio.
- c) Alternativa.
- d) Facultativa.

A, B y C deben solidariamente a X la suma de S/ 150 000. En las relaciones internas de los codeudores, la deuda se divide en partes iguales. X exige el pago a C, quien cancela los S/ 150 000.

9. Marque la respuesta correcta:

- C se subroga en la posición de X.
- C se subroga en la posición de X porque así han convenido.
- C deviene en acreedor de X.
- C debe indemnizar los daños a A y B.

10. Marque la respuesta correcta:

- a) C puede cobrar S/ 75 000 a cada uno de sus codeudores.
- b) C puede cobrar S/ 50 000 a cada uno de sus codeudores.
- c) C no tiene derecho a cobrar nada a sus codeudores.
- d) C no tiene derecho a cobrar a A y B porque en su relación interna han convenido tal cosa.

El día 15 de enero del año X, A vende una casa a B, quien por el importe del precio acepta una letra de cambio, con vencimiento al 15 de febrero del mismo año X.

11. Si la letra de cambio se protesta por falta de pago, marque la respuesta correcta:

- a) A no puede valerse de la acción causal para el cobro de su crédito,
- b) A solamente puede cobrar la letra de cambio.
- c) A solamente puede valerse de la acción causal.
- d) A puede optar por cobrar la letra o por cobrar el precio de venta.

12. Si A demanda judicialmente el pago de la letra protestada, marque la respuesta correcta.

- a) La obligación causal queda en suspenso.
- b) A puede optar por cobrar el precio.
- c) A pierde el derecho a la acción causal.
- d) A puede valerse simultáneamente de la acción cambiaria y de la acción causal.

Don Juan y don Pedro celebran un contrato de compra venta en documento privado en cuya virtud, don Juan se obliga a transferir la propiedad de su terreno ubicado en Cieneguilla a don Pedro, y este se obliga a pagar el precio pactado en dinero. El contrato se convierte en minuta, se eleva a escritura pública y se inscribe en el Registro de Predios de Lima.

13. ¿En qué momento se perfeccionó la compra venta?

- a) Al momento de ser inscrita en el Registro de Predios de Lima.
- b) Al momento de convertirlo en minuta.
- c) Al momento de elevarse a escritura pública
- d) Al momento que las partes otorgan su consentimiento en la compra venta.

14. Luego del perfeccionamiento, ¿qué obligaciones son las que surgen entre las partes?

- a) Solamente pagar el precio por el comprador.
- b) Solamente transferir el bien materia de la compra venta por el vendedor.
- c) Cumplir sus respectivas prestaciones.
- d) Levantar acta de entrega del terreno

15. Sobre la nulidad manifiesta:

ELIJA LA RESPUESTA QUE A USTED LE PAREZCA CORRECTA, SEGÚN CORRESPONDA

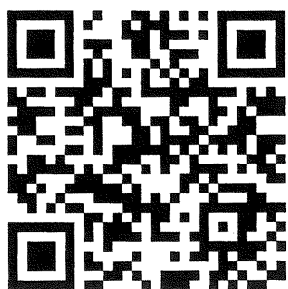
- a) Se puede declarar de oficio en cualquier proceso de cognición, previo contradictorio entre las partes.
- b) Se puede declarar de oficio en cualquier proceso de cognición, sin necesidad de previo contradictorio entre las partes
- c) Se puede declarar de oficio en cualquier proceso, previo contradictorio entre las partes.
- d) Se puede declarar de oficio en cualquier proceso, sin necesidad de un contradictorio entre las partes.

Fase 2 - EVALUATIVA: Estimado alumno(a) compare sus respuestas con el solucionario y refuerce sus conocimientos con material adicional.

1.C 2.D 3.D 4. C 5.C 6.C 7.B 8.B 9.C 10.B 11.D 12.A 13.D 14.C 15.A

Fase 3 - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO FLASHCARD:

Estimado alumno(a) vuelva a rendir la evaluación, esta vez con las preguntas en formato PPT para incrementar su metacognición. <https://bit.ly/41gNGPU>



CAPÍTULO II

DERECHO PENAL

1. DERECHO PENAL

1.1. Banco de preguntas N°1:

Fase 1 - S.MULACRO: Estimado alumno (a) resuelva el siguiente simulacro en un lapso no mayor de 20 minutos. Se recomienda hacerlo sin ayudas informativas, en un ambiente idóneo libre de ruido y ameno.

1. **¿El comportamiento se tipificará como estafa o libramiento indebido?**
 - a) Como libramiento indebido ya que el medio de acción fue el cheque.
 - b) Como estafa ya que el agente giró el cheque a sabiendas que no iba a ser pagado.
 - c) Como libramiento indebido ya que la víctima vio frustrada su aspiración al pago.
 - d) Como estafa ya que el cheque fue utilizado como instrumento del engaño.
2. **¿Cómo se manifiesta el injusto en el delito de libramiento indebido?**
 - a) El acto del agente está dirigido a causar un daño patrimonial a la víctima.
 - b) El acto del agente vulnera el sistema de pagos como factor económico.
 - c) El acto del agente está dirigido a crear un estado de error en la víctima.
 - d) El acto del agente se motiva en una finalidad lucrativa en perjuicio de la víctima
3. **A nivel de la doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte Suprema de Justicia, los delitos funcionariales (dentro de ellos, los de corrupción de funcionarios) se trabajan bajo la categoría jurídica de:**
 - a) Infracción del deber.
 - b) Dominio del autor.
 - c) Competencia institucional.
 - d) Competencia por organización.
4. **No es una circunstancia agravante específica del delito de feminicidio.**
 - a) Edad de la mujer.
 - b) Relación conyugal o de convivencia .
 - c) Violación sexual previa.
 - d) Presencia de los hijos.
5. **¿En qué contextos puede producirse un feminicidio?**
 - a) Violencia familiar.
 - b) Coacción, hostigamiento y acoso sexual.
 - c) Prevalimiento.
 - d) Todas son correctas.
6. **Respecto de los delitos cometidos por los funcionarios y servidores públicos, es correcto que:**
 - a) El autor puede ser cualquier persona.